

مسطرة التحفيظ العادية - الجزء الثالث -

التصميم

► طرق التدخل في مسطرة التحفيظ

► البت في مطلب التحفيظ

طرق التدخل في مسطرة التحفيظ

•التعرض طبق مقتضيات الفصل 24 و ما يليه؛

•النشر بالجريدة الرسمية وفقا لمقتضيات الفصل 83؛

•الإيداع طبقا لمقتضيات الفصل 84 .

(الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تتميمه)

طرق التدخل في مسطرة التحفيز (التعرض)

تصميم

- تقديم
- أنواع التعرضات
- التعرض خارج الأجل

تقديم

يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار في طور التحفيظ أن يتدخل عن طريق التعرض، وذلك:

. في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛

. في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيتم تأسيسه؛

. في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون؛

يتم تلقي التعرضات ابتداء من تاريخ إدراج مطلب التحفيظ و إلى غاية انصرام أجل الشهرين الموالي لتاريخ الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية (أو الاعلان الجديد) أو بعد ذلك في حالة التعرض الاستثنائي.

تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك العقارية، وإما للمهندس المساح الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد.

(الفصلان 24 و 25 من ظهير التحفيظ العقاري)

■ تقديم

■ أنواع التعرض

■ التعرض خارج الأجل

↩ أنواع التعرضات

- التعرض للمطالبة بحق الملكية، و قد يكون كلياً أو جزئياً كما قد ينصب على حقوق مشاعة في كافة العقار أو في جزء منه
- التعرض للمطالبة بأحد الحقوق العينية الأخرى (أو جزء من الحق أو حصة مشاعة) (حق الهواء، حق السطحية ، حق الزينة، حق العمرى، حق ارتفاق....) ؛
- التعرض للمنازعة بشأن حدود العقار؛
- التعرض للمطالبة بحق وقع الإعلان عنه طبقاً للفصل 84؛
- التعرض للمطالبة بحق الشفعة؛
- التعرض المتبادل، ويكون في حالة التداخل الكلي أو الجزئي بين مطلبين أو أكثر؛
- التعرض المنعكس أو التلقائي، و هو التعرض المضمن في مطلب للتحفيظ و تم نقله تلقائياً إلى مطلب آخر نتيجة التداخل بين مطلبين أو أكثر

تصميم

- تقديم
- أنواع التعرض
- التعرض خارج الأجل

التعرض خارج الأجل

. يمكن تلقي التعرضات خارج الأجل من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وحده دون غيره، ولو لم يرد على المطلب أي تعرض داخل الأجل؛

. يتعين على المتعرض في هذه الحالة تقديم الوثائق المبينة للأسباب التي منعت من تقديم تعرضه داخل الأجل؛

. يتوجب عليه كذلك الإدلاء بالسندات والوثائق المدعمة لتعرضه وأداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات حصوله على المساعدة القضائية .

(الفصلان 27 و 29 من ظهير التحفيظ العقاري)

طرق التدخل في مسطرة التحفيظ
(الإيداع طبقا لمقتضيات الفصل 84)

- تقديم -

- إن وضعية العقار القانونية و المادية لا تجمد خلال المرحلتين الادارية و القضائية لمسطرة التحفيظ، حيث يمكن أن يكون موضوع كل الوقائع و التصرفات القانونية؛

- إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه، من أجل ترتيبه و التمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك. و يقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات R3 ؛

- يقوم المحافظ بمراقبة طلبات الإيداع بمطالبي التحفيظ كمراقبته لطلبات التقييد بالرسوم العقارية؛

- يتم تقييد الحقوق المودعة عند اتخاذ قرار التحفيظ بالرسم العقاري المؤسس في الرتبة التي عينت لها . (التقييدات المصاحبة - Les inscriptions concomitantes

يتم تضمين بيانات موجزة عن القضايا المودعة طبقا للفصل 84 من ظ ت ع ، **بسجل**
التعرضات R3 بأرقام ترتيبية وحسب تاريخ ورودها

المملكة المغربية

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

و المسح العقاري و الخرائطية

Royaume du Maroc

Agence Nationale de la Conservation Foncière,

du Cadastre et de la Cartographie

R.3

Numéro
à
l'inventaire

Direction
Conservation

DIRECTION DE LA CONSERVATION FONCIERE

Conservation Foncière

d.....

REGISTRE

DES OPPOSITIONS A L'IMMATRICULATION

Le présent registre doit servir au Conservateur de la Propriété Foncière à consigner par mentions sommaires, dans l'ordre de leur réception :

- 1 . Toutes oppositions formulées par des tiers au cours des procédures d'immatriculation (Article 24 du Dahir du 12 Août 1913 sur l'immatriculation foncière tel qu'il a été modifié et complété).
- 2 . Tous dépôts de pièces effectués pour la publication de droits réels constitués au cours des mêmes procédures (Art. 84, du Dahir précité) .
- 3 . Toutes modifications et compléments apportés aux mentions primitives

Les mentions de ce registre doivent être effectuées sans blanc, grattage, vide, surcharge, ni interligne, jour par jour et par ordre numérique.

Ce registre doit être tenu en double et arrêté chaque jour.

Il contiendra quant aux samedis, dimanches et jours fériés, indépendamment de la date, la désignation du jour ou de la fête considéré.

Le présent registre contenant cent feuillets a été numéroté et paraphé par chaque page du sceau officiel de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie.

Le double de ce registre a été déposé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur aux services centraux de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie, le

Le Conservateur

[illegible]

كيفية مسك سجل التعرضات

- يتم مسك سجل التعرضات في نسختين دون بشر أو شطب أو بياض أو إقحام أو كتابة بين السطور (مصادقة المحافظ على ذلك عند الاقتضاء بالهامش أو في آخر النص).
- تودع نسخة من السجل بالمصالح المركزية للوكالة خلال 30 يوما من حصره.
- يتم حصر السجل يوميا و التوقيع عليه من طرف المحافظ

(المادة 24 من مرسوم 14 يوليو 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري)

طرق التدخل في مسطرة التحفيظ
(النشر بالجريدة الرسمية طبقا لمقتضيات الفصل 83)

- تقديم -

- تستعمل الخلاصة الإصلاحية من أجل إشهار الحقوق المعلنة طبقا للفصل 83 ونشرها بالجريدة الرسمية؛
- يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية
- يكتسب صاحب الحق المعلن طبقا للفصل 83 صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المترتب لفائدته؛
- إذا سبق نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، يتم نشر إعلان جديد عن انتهاء التحديد يفتح بموجبه أجل شهرين للتعرض، لا يقبل خلالها إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق موضوع الخلاصة الإصلاحية.

الحالات التي تستدعي نشر الخلاصة الإصلاحية:

- اكتساب حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري المراد تأسيسه خلال سريان المسطرة تبعا لوقائع أو تصرفات أو اتفاقات (إرث، وصية، تحبيس، تفويت، معاوضة، قسمة ...)
- تمديد حدود العقار
- تبرير الفرق في مساحة العقار
- تطبيق الأحكام القضائية الصادرة في إطار البت في التعرضات.
- تغيير أو تصحيح المطلب الأصلي (الحالة المدنية، الأنصبة، المجاورين ...)

نموذج خلاصة الإصلاحية تتعلق بالفرق في المساحة

محافظة وجدة

خلاصة إصلاحية - تتعلق بالملك المسمى "دار أحمد" ذي مطلب التحفيظ رقم 19745 - O الذي نشرت خلاصة مطلب تحفيظه بالجريدة الرسمية عدد 3905 بتاريخ 02 سبتمبر 1987. بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 09 أبريل 2025. فإن مسطرة تحفيظ الملك المسمى "دار أحمد" ذي مطلب رقم 19745 - O. الكائن بوجدة. حي الطوية الخارجي. زنقة 207. تتابع من الآن فصاعداً بالمساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 01 آر 27 س. بدلاً من المساحة المصرح بها وهي 01 آر. وذلك بناءً على الوثائق المودعة سابقاً تدعيماً لمطلب التحفيظ المذكور وكذا:

- موجب تصحيح مساحة عدلي. عدد 11. صحيفة 08. كناش 260. بتاريخ 03 أبريل 2025. الموافق 04 شوال 1446 (قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بوجدة).

المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة

تعليق الخلاصة الإصلاحية

L.F.5

المملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والغرائمية
المحافظة العقارية

ملخص (إصلاحي أو تكميلي)
للمطلب رقم

الجريدة الرسمية عدد المؤرخة في

بعد نشر الخلاصة الإصلاحية
بالجريدة الرسمية ترسل من أجل
التعليق (رفقة الإعلان عن
التحديد أو استئناف التحديد أو
انتهاء التحديد أو الإعلان الجديد
عن انتهاء التحديد حسب مراحل
المسطرة) إلى كل من :

- 1) رئيس المحكمة الابتدائية
- 2) ممثل السلطة المحلية و
- 3) رئيس المجلس الجماعي

التصميم

► طرق التدخل في مسطرة التحفيظ

► البت في مطلب التحفيظ

البت في مطلب التحفيظ

2

الإرسال إلى المحكمة
(الفصل 32)

1

اتخاذ قرار التحفيظ
(الفصل 30)

4

رفض
مطلب التحفيظ
عدم صحة الطلب
عدم كفاية الحجج
تطبيق الأحكام القضائية

3

إلغاء
مطلب التحفيظ
(الفصلان 23 - 50)

البت في مطلب التحفيظ
- قرار التحفيظ -

يقوم المحافظ بتحفيظ العقار خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض،
بعد التحقق من إنجاز جميع إجراءات مسطرة التحفيظ، ومن شرعية الطلب و
كفاية الحجج المدلى بها و عدم وقوع أي تعرض (الفصل 30)؛

يمكن للمحافظ أن يجرئ مطلب التحفيظ و يؤسس رسما عقاريا خاصا بالجزء
الذي لا يشمل النزاع بعد إجراء تحديد تكميلي غالبا ما ينجز بالمكتب (الفصل
31)

عند اتخاذ قرار التحفيظ يجب وضع عبارة : **” وثيقة ملغاة سبق استعمالها في
تحفيظ العقار الذي أسس له الرسم العقاري عدد“** على الوثائق و العقود
التي تم الاستناد عليها في إيداع المطلب مع إمكانية تسليم نسخ من الوثائق بناء
على طلب (المادة 12 من مرسوم 2014/7/14)؛

بيانات الرسم العقاري les énonciations du titre foncier

يتضمن الرسم العقاري البيانات التالية:

- معلومات مرتبطة بالملك (وصف العقار حدوده ونوعه ومساحته)؛
 - معلومات مرتبطة بالمالك (الإسم الشخصي والعائلي للمالك ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزوج وإذا كان المالك شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا ممثله القانوني) ؛
 - معلومات مرتبطة بالحقوق العينية العقارية والتحملات المترتبة على العقار.
- يحمل الرسم العقاري رقما ترتيبيا واسما خاصا به يلحق به تصميم العقار.
- (المادة 52 من ظهير التحفيظ العقاري)

نظير الرسم العقاري le duplicata du titre foncier

للمالك الحق في أخذ نظير من الرسم العقاري ومن التصميم الملحق به. يشهد المحافظ على الأملاك العقارية بصحتها بإمضائه ووضع خاتم المحافظة العقارية عليهما.

في حالة الشيع يسلم النظير لمالك واحد بتفويض من باقي شركائه.

(المادة 58 من ظهير التحفيظ العقاري)

آثار التحفيظ

- يكون قرار تحفيظ عقار على اثر إنجاز مسطرة تحفيظه نهائيا و غير قابل للطعن؛
- يعتبر الرسم العقاري المؤسس نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية و التحويلات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه؛
- يظهر قرار التحفيظ العقار من جميع الحقوق التي لم يتم الإعلان عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ ما عدا بعض الاستثناءات (الملك العام للدولة، الوقف العام)؛
- يلغي قرار التحفيظ كل السندات المرتبطة بالعقار المحفظ بما فيها تلك التي استندت عليها مسطرة التحفيظ؛
- إن التقادم المكسب و المسقط لا يسري على العقارات المحفظة؛
- لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء اتخاذ قرار التحفيظ، لكن يبقى للمتضرر في حالة التدليس فقط أن يقيم على مرتكب التدليس دعوى شخصية بالتعويض .

البت في مطلب التحفيظ
- الارسال إلى المحكمة-

- - يقوم المحافظ خلال الثلاث أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض بتوجيه ملف مطلب التحفيظ إلى المحكمة الابتدائية قصد البت في التعرضات المضمنة به؛
- يمكن كذلك إحالة الملف على المحكمة دون تحديد وعاء التعرض المنصب على جزء من العقار إذا تعذر على المحافظ إنجاز التحديد التكميلي
- يمكن للمحكمة أن تستعين بمهندس أو تقني طبوغرافي ينتمي لمصلحة المسح العقاري بعد الاتفاق مع المحافظ على الأملاك العقارية على تعيينه وعلى تاريخ انتقاله إلى عين المكان (المادتان 34 و 43 من ظ ت ع).
- تبت المحكمة في صحة أو عدم صحة التعرض أو تشهد بتنازل أو قبول الأطراف وتحيل المطلب على المحافظ من أجل مواصلة باقي الإجراءات .
- تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، و في حالة الشيع نصيب كل واحد منهم.
- يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها، وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83 من ظ ت ع

البت في مطلب التحفيز
- إلغاء مطلب التحفيز -

حالات إلغاء مطلب التحفيظ

- حالة عدم حضور طالب التحفيظ عملية التحديد (الفصل 23)
- حالة عدم قيام طالب التحفيظ بما يلزم لإجراء عملية التحديد (الفصل 23)
- حالة عدم التمكن من إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك

(الفصل 23)

- حالة تقاعس طالب التحفيظ عن مواصلة إجراءات التحفيظ (الفصل 50)

النموذج الأول (عدم حضور عملية التحديد)

قرار إلغاء مطلب التحفيظ

عدد

بناء على :

- مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 23 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- ومطلب التحفيظ عدد المتعلق بالملك المسمى والمودع بتاريخ من طرف¹
- ومحضر عملية التحديد المؤرخ في الذي كانت نتيجته سلبية.

وبناء على :

- عدم حضور طالب التحفيظ أو من ينوب عنه عملية التحديد ؛
- الرسالة المؤرخة في عدد الموجهة إلى طالب التحفيظ المذكور، التي طلب منه فيها بيان أسباب عدم الحضور لعملية التحديد والعمل على إجراء عملية تحديد جديدة ؛
- الإشعار بتوصل طالب التحفيظ أو من ينوب عنه بتاريخ ؛
- انصرام أجل شهر من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة دون القيام بالمطلوب.

لهذه الأسباب

فإن المحافظ على الأملاك العقارية ب
الممضي أسفله يلغي مطلب التحفيظ عدد

حرر ب بتاريخ

النموذج الثاني (عدم القيام بما يلزم لإنجاز عملية التحديد)

قرار إلغاء مطلب التحفيظ

عدد

بناء على :

- مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 23 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- ومطلب التحفيظ عدد المتعلق بالملك المسمى والمودع بتاريخ من طرف¹
- ومحضر عملية التحديد المؤرخ في الذي كانت نتيجته سلبية.

وبناء على :

- عدم قيام طالب التحفيظ بما يلزم لإجراء عملية التحديد ؛
- الرسالة المؤرخة في عدد الموجهة إلى طالب التحفيظ المذكور، التي طلب منه فيها بيان أسباب عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية تحديد جديدة ؛
- الإشعار بتوصل طالب التحفيظ أو من ينوب عنه بتاريخ ؛
- انصرام أجل شهر من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة دون القيام بالمطلوب.

لهذه الأسباب

فإن المحافظ على الأملاك العقارية ب
الممضي أسفله يلغي مطلب التحفيظ عدد

حرر ب بتاريخ

النموذج الثالث

(عدم إنجاز التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك)

قرار إلغاء مطلب التحفيظ

عدد

بناء على :

- مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 23 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- ومطلب التحفيظ عدد المتعلق بالملك المسمى والمودع بتاريخ من طرفاً ؛
- ومحضر عملية التحديد المؤرخ في الذي كانت نتيجته سلبية ؛
- ومحضر عملية التحديد المؤرخ في الذي كانت نتيجته سلبية أيضاً .

وبناء على :

- عدم التمكن من إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.

لهذه الأسباب

فإن المحافظ على الأملاك العقارية ب
الممضي أسفله يلغي مطلب التحفيظ عدد

حرر ب بتاريخ

النموذج الرابع (عدم متابعة المسطرة)

قرار إلغاء مطلب التحفيظ

عدد

بناء على :

- مقتضيات الفصل 50 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- ومطلب التحفيظ عدد المتعلق بالملك المسمى والمودع بتاريخ من طرف¹
- ومحضر عملية التحديد المؤرخ في

وبناء على :

- عدم قيام طالب التحفيظ بأي إجراءات لمتابعة المسطرة ؛
- إنذار طالب التحفيظ بواسطة رسالة مؤرخة في تحت عدد ؛
- الإشعار بتوصل طالب التحفيظ بتاريخ ؛
- انصرام أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار المذكور دون القيام بالمطلوب.

لهذه الأسباب

فإن المحافظ على الأملاك العقارية ب
الممضي أسفله يلغي مطلب التحفيظ عدد

حرر ب بتاريخ

البت في مطلب التحفيظ
- قرار رفض مطلب التحفيظ -

البت في مطلب التحفيظ (قرار رفض مطلب التحفيظ)

حالات رفض مطلب التحفيظ

• تطبيق الأحكام القضائية الباتة في التعرضات (الفصل 37/ 37 مكرر)

• عدم صحة الطلب (37 مكرر/38)

• عدم كفاية الحجج (37 مكرر/38)

ملاحظة : يمكن للمحافظ في حالات مبررة أن يتراجع عن قرا إلغاء أو رفض مطلب التحفيظ بعد التأكد لدى مصلحة المسح العقاري من أن العقار المعني لا يتداخل مع عقارات أخرى محفظة أو في طور التحفيظ أو موضوع تحديد إداري

النموذج الأول (تطبيق الأحكام القضائية)

قرار رفض مطلب التحفيظ

عدد

بناء على :

- مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 37 والفصل 37 مكرر من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- مقتضيات الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ؛
- مطلب التحفيظ عدد المتعلق بالملك المسمى والمودع بتاريخ من طرف¹ ؛
- مطلب التحفيظ عدد المتعلق بالملك المسمى والمودع بتاريخ من طرف²³ ؛
- الحجج المدلى بها تأييدا للمطالب المذكورة ؛
- محاضر عمليات التحديد التي تم إنجازها بتاريخ ؛
- التصاميم العقارية المؤسسة للأموال المذكورة.

وبناء على :

- الأحكام الصادرة في شأن التعرضات المتمثلة في⁴ :

.....
.....
.....

لهذه الأسباب

فإن المحافظ على الأملاك العقارية ب
المضى أسفله يرفض مطلب التحفيظ⁵ عدد

حرر ب بتاريخ

النموذج الثاني (عدم صحة الطلب/ عدم كفاية الحجج)

قرار رفض مطلب التحفيظ

عدد

بناء على :

- مقتضيات الفصلين 37 مكرر و38 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ؛
- مطلب التحفيظ عدد المتعلق بالملك المسمى والمودع بتاريخ من طرف¹ ؛
- الحجج المدلى بها تأييدا للمطلب المذكور ؛
- محضر عملية التحديد التي تم إنجازها بتاريخ ؛
- التصميم العقاري المؤسس للملك.

وبناء على² :

.....
.....
.....

لهذه الأسباب

فإن المحافظ على الأملاك العقارية ب
الممضي أسفله يرفض مطلب التحفيظ³ عدد

حرب ب بتاريخ

تحيين الوثائق الطبوغرافية

► يقوم المحافظ بإخبار مصلحة المسح العقاري بكل القرارات والاجراءات

التي قد تستدعي تحيين الخرائط والتصاميم العقارية من بينها :

- قرار التحفيظ

- تجزيئ مسطرة التحفيظ

- قرار إلغاء أو رفض مطلب التحفيظ أو التراجع عنه

- قرار التشطيب على التعرض

- قرار التشطيب على حق عيني أو تحمل عقاري